

1500438-58.2022.8.26.0558

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: MARCOS VINICIUS KRAUSE BIERHALZ

Comarca: Novo Horizonte

Foro: Foro de Novo Horizonte

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... que, cientificado da ocorrência de furto e de notícias de que o acusado o teria praticado, passou a realizar diligências, até que encontrou o ora réu e o submeteu a busca pessoal, ocasião em que encontrou uma chave de motocicleta. Disse que o acusado lhe respondeu ter praticado o furto e indicou onde a motocicleta estava escondida, em uma casa abandonada, onde o bem foi de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Novo Horizonte

Foro de Novo Horizonte / 2ª Vara

Rua São Sebastião, 779, -, Centro - CEP 14960-000, Fone: (17) 3542-4591, Novo

Horizonte-SP - E-mail: novohoriz2@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA de Instrução, Debates e Julgamento - criminal

Processo Digital nº:

1500438-58.2022.8.26.0558

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2275649/2022 - DEL.POL.PLANTÃO N. HORIZONTE, 27937433 - DEL.POL.PLANTÃO N. HORIZONTE, 2275649 - DEL.POL.NOVO HORIZONTE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALAN CHRISTYAN PEREIRA DE CARVALHO

Aos 08 de dezembro de 2022, às 14:30h, pela forma virtual na plataforma Microsoft Teams, sob a presidência do MM. Juiz, Dr. MARCOS VINICIUS KRAUSE BIERHALZ, comigo Escrevente Judiciário ao final nomeado, após todas as providências prévias tomadas e certificadas nos autos, foi aberta a Audiência de Instrução, Debates e Julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e necessárias para a realização da Teleaudiência, através da plataforma Microsoft Teams, verificou-se estar presentes: o Ministério Público representado pela Promotora de Justiça: Dra. Monize Flávia Pompeo; o(a) Réu: ALAN CHRISTYAN PEREIRA DE CARVALHO; o(a) Advogado(a): Dr(a). Gabriel Pereira, todos presentes através da plataforma Microsoft Teams. Ao réu foi concedido o direito à Entrevista Pessoal e reservada com seu Advogado acima nominado, por prazo razoável, antes do início da presente Audiência, através da "sala virtual" em que permaneceram, exclusivamente, o(a) Advogado(a) e o réu. Iniciados os trabalhos, pela MMª. Juíza de Direito foram reiteradas as orientações prévias encaminhadas pela mensagem eletrônica no e-mail de cada parte e foram colhidos e capturados os depoimentos da(s) Vítima(s): Inácio Valentim Bonani, da(s) Testemunha(s) de Acusação: César Vieira Felipe;; bem como a oitiva do Réu; por equipamento de imagem e áudio através da própria plataforma Microsoft Teams, sendo que, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020, Item 12, o arquivo com a gravação será salvo em pasta devidamente identificada no OneDrive e armazenado até a extinção do processo. A disponibilização para as partes ocorrerá por meio de certidão, com o link de

acesso, que será disponibilizada nos autos, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), considerando-se o tempo necessário para a realização dos procedimentos no sistema. Pelo Ministério Público desistiu da oitiva da testemunha de acusação Bruno Zavan Ferreira. Pelo MM Juiz foi dito: "Vistos. Não havendo outras provas a serem produzidas, dou por encerrada a Instrução e determino que se passem aos Debates Orais.". Dada a palavra à Promotora de Justiça e ao Advogado do Réu, suas Alegações Orais também foram captadas por equipamento de imagem e áudio através da própria plataforma Microsoft Teams. A seguir, pel MM Juiz foi proferida Sentença nos seguintes termos: "Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou Alan Christyan Pereira de Carvalho dando-o como incurso nas sanções do art. 155 do CP porque no dia 02 de outubro de 2022, por volta das 12h, na Rua Tabatinga, nº 475, Jardim Santa Clara, nesta cidade e Comarca, ele teria subtraído a motocicleta Honda/NXR 160, de placas QSE8E23, pertencente a Inácio Valentim Bonani (fls. 75/76).

A denúncia foi recebida em 19 de outubro de 2022 (fl. 77) e, citado (fl. 83), o réu apresentou resposta à acusação (fls. 117/119).

No curso da instrução foram ouvidas vítima e testemunha, bem como interrogado o acusado.

Por ocasião do momento processual do art. 402 do CPP as partes nada requereram. Em alegações finais o Ministério Público pleiteia a procedência da pretensão punitiva. A defesa, por seu turno, requer a aplicação da pena no mínimo legal. É o relatório.

Fundamento e decido.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, ausentes questões preliminares ou prejudiciais pendentes de apreciação, passo ao exame do mérito. A pretensão punitiva procede.

A materialidade da infração penal resta comprovada pelos boletins de ocorrência de furto (fls. 09/10) e de apreensão da motocicleta (fls. 07/08), pelo auto de exibição, exibição e entrega (fl. 12) e por todos os demais elementos informativos e probatórios carreados nos autos.

Por sua vez, a autoria também é certa e repousa sobre o ora réu.

O ofendido Inácio Valentim Bonani, em Juízo, declarou que na data dos fatos a sua motocicleta estava estacionada na garagem, com a chave na ignição, e que em dado momento ouviu o barulho do bem e percebeu que ele havia sido furtado. Acrescentou que a motocicleta foi recuperada pela Polícia Militar no mesmo dia. Respondeu, ainda, que recebeu uma ligação telefônica pela qual lhe exigiram a quantia de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) para restituir a motocicleta.

Por sua vez, o policial militar César Vieira Felipe, em Juízo, declarou que, cientificado da ocorrência de furto e de notícias de que o acusado o teria praticado, passou a realizar diligências, até que encontrou o ora réu e o submeteu a busca pessoal, ocasião em que encontrou uma chave de motocicleta. Disse que o acusado lhe respondeu ter praticado o furto e indicou onde a motocicleta estava escondida, em uma casa abandonada, onde o bem foi de fato apreendido.

Por ocasião de seu interrogatório, o acusado confessou a prática do crime. Afirmou que transitava pela via pública quando reparou a motocicleta estacionada na garagem com a chave no contato e então aproveitou para subtraí-la. Respondeu que escondeu a motocicleta em uma casa abandonada e depois foi abordado pelos policiais militares. Disse que por ocasião da abordagem não portava a chave da moto, mas que indicou aos policiais o local em que o bem estava escondido.

O conjunto probatório, destarte, é harmônico. A confissão circunstanciada do acusado se harmoniza com a prova testemunhal e com a apreensão do bem sob a posse do réu.

Assim, tem-se que tanto a existência quanto a autoria do crime previsto no art. 155 do CP estão cabalmente comprovadas nos autos. A prova é certa, segura e estreme de dúvidas, o réu era imputável na data dos fatos e não há notícias de causas justificantes ou exculpantes, motivo pelo qual o decreto condenatório se impõe.

Passo à dosimetria da pena, na forma do art. 68 do CP.

Na primeira fase, em análise ao disposto no art. 59 do CP, conclui-se que a culpabilidade, tida como grau de reprovabilidade do comportamento, é norma à

espécie. O réu não ostenta maus antecedentes, eis que ausentes condenações transitadas em julgado (Súmula 444 do STJ). Não há notícias acerca da conduta social e da personalidade do agente, de modo que tais circunstâncias são neutras. O motivo do crime é próprio da espécie. As circunstâncias do crime são as já valoradas pelo legislador e as consequências do crime são neutras. Não há o que se valorar, no caso, quanto ao comportamento da vítima. Assim, fixo a pena-base em 01 ano de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, reconheço as atenuantes da menoridade (art. 65, I, do CP) e da confissão (art. 65, III, 'd', do CP, e Súmula 545 do STJ), mas deixo de valorá-las em razão da ausência de agravantes e do disposto na Súmula 231 do STJ, que obsta a fixação da pena intermediária aquém do mínimo legal.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição ou aumento de pena, de forma que a pena final é de 01 ano de reclusão e 10 dias-multa.

O valor do dia-multa será o equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (art. 49, §1º c.c 60, ambos do CP), já que o acusado possui baixa condição financeira - conforme se extrai de seu interrogatório.

O regime inicial de cumprimento da reprimenda, diante do quantum de pena aplicado, da primariedade do agente, das circunstâncias judiciais favoráveis e do disposto nos arts. 33, §2º, 'c', do CP, e 387, §2º, do CPP, é o aberto.

Ademais, por preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, cabível a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos (art. 44, §2º, do CP), qual seja a de prestação de serviços à comunidade, em local a ser definido pelo Juízo das Execuções, por prazo igual àquele da pena substituída.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva para, com aplicação do art. 383 do CPP, CONDENAR o acusado Alan Chrystian Pereira de Carvalho como incurso nas sanções do art. 155 do CP, à reprimenda 01 ano de reclusão e 10 dias-multa, cada um deles no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

A pena privativa de liberdade resta substituída pela pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade, tudo na forma a ser definida pelo Juízo das Execuções Penais.

Por força dos princípios da correlação e do contraditório, deixo de fixar valor indenizatório mínimo (art. 387, IV, do CPP).

À luz do princípio da homogeneidade, confiro ao acusado o direito de recorrer em liberdade e, consequentemente, REVOGO a prisão preventiva. Expeça-se alvará clausulado, com urgência.

Condeno o réu, ainda, ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 804 do CPP, sem embargo da suspensão da exigibilidade do encargo em razão da aplicação do art. 98, §3º, do CPC c.c art. 3º do CPP.

Cientifique-se a vítima (art. 201, §1º, do CPP e art. 399 das NSCGJ).

Expeça-se certidão de honorários para o advogado nomeado.

Procedam-se às comunicações de praxe, e, com o trânsito em julgado, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral (art. 15, III, da CF) e expeça-se a guia de execução/carta de sentença."

Ficam, ainda, as partes dispensadas de assinatura, valendo o presente Termo, assinado digitalmente pela MMª Juíza por todas as partes. NADA MAIS. Eu, Esdley Trovon Nacibeni, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA